

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,340,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 1개월 이내

△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 육상탄소흡수원 구축사업 재료비 면세대상 적용 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세)

① 다음 각 호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.
<개정 2015. 8. 11., 2016. 1. 19., 2018. 12. 31., 2022. 12. 31.>

1. 가공되지 아니한 식료품[식용(食用)으로 제공되는 농산물, 축산물, 수산물
과 임산물을 포함한다] 및 우리나라에서 생산되어 식용으로 제공되지
아니하는 농산물, 축산물, 수산물과 임산물로서 대통령령으로 정하는 것

② 제1항에 따라 면세되는 재화 또는 용역의 공급에 통상적으로 부수되는 재화
또는 용역의 공급은 그 면세되는 재화 또는 용역의 공급에 포함되는 것으로
본다.

○ 「부가가치세법시행령」 제34조(면세하는 미가공식료품 등의 범위)

③ 법 제26조제1항제1호에 따른 농산물, 축산물, 수산물과 임산물은 다음 각
호의 것으로 한다.

1. 원생산물

2. 현황 및 지적사항

○ 육상탄소흡수원 구축사업 현황

공사명	공 사 기 간	주 요 내 용	준공금액(원)	계 약 업 체
2022년 육상탄소흡수원 구축사업	2022. 5. 16. ~ 6. 9.	식재공사(△△△내 5개소)	19,566,760	(주)△△

○ 재료비 면세대상 미적용 현황

공 종	수 량(주)	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)		
식재공사							
백목련	2	930,000	1,860,000	930,000	1,860,000	-	면세대상
배롱나무	2	3,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	-	
매실나무	2	800,000	1,600,000	800,000	1,600,000	-	
복자기	2	650,000	1,300,000	650,000	1,300,000	-	
히어리	3	180,000	540,000	180,000	540,000	-	
남천	50	11,000	550,000	11,000	550,000	-	
진달래	30	23,960	718,800	23,960	718,800	-	
산철쭉	41	17,400	713,400	17,400	713,400	-	
황매화	20	5,900	118,000	5,900	118,000	-	
소 계			13,400,200		13,400,200	-	
부가가치세			1,340,020		0	△1,340,020	
총 계			14,740,220		13,400,200	△1,340,000	천원이하 절사

- △△△△△△△에서는 2022년 육상탄소흡수원 구축사업을 시행(2022. 5. 16.~6. 9.)하면서 설계도서 일위대가 확인결과 식재공사 세부공종에서 백목련, 배롱나무, 매실나무, 복자기, 히어리, 남천, 진달래, 산철쭉, 황매화 총 8종이 재료비에 반영되어 있어 「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세) 및 동법시행령 제34조(면세하는 미가공식료품 등의 범위)에 따라 면세대상 임에도 불구하고 이를 적용하지 않고 부가가치세를 포함하여 준공금[금1,340,000원]을 과다 집행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】

- 면세대상 재료비에 부가가치세 과다 집행된 준공금[금1,340,000원] 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

